



PUTUSAN

Nomor 3564 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TRI LESMANAWATI, bertempat tinggal di Perumahan Palm Bintaro, Blok H 2/7, RT 003, RW 01, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Salahuddin Abdullah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M. Salahuddin Abdullah & *Partners*, beralamat di Jalan Raya Ciracas Nomor 50 D, RT 01, RW 05, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk., diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur, Andy Kasih dan Indra S. Budianto, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi Juhendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Artha Graha Internasional, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3564 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melalui beberapa stafnya secara bergerombol yang selalu datang ke rumah Penggugat merupakan perbuatan teror, menakut-nakuti Penggugat agar mau menandatangani akta peralihan atas rumah Penggugat kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat (*onrechtmatige daad*);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan salinan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Wani, S.H., M.Kn., kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan bunga dan denda terhadap *outstanding* (sisa utang) Penggugat sejak dinyatakan rumah objek jaminan ditetapkan akan di lelang yaitu hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 dan selanjutnya ditetapkan jumlah pokok utang Penggugat secara permanen yang dihitung sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan saat ini;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imateriel sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang Undang Hak Tanggungan dengan penilaian dari *appraisal* sebagai penentu nilai jual objek jaminan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3564 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum serta tidak memenuhi syarat materiel dari gugatan;
- Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad buruk;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 471/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melalui beberapa stafnya secara bergerombol yang selalu datang ke rumah Penggugat merupakan perbuatan teror, menakut-nakuti Penggugat agar mau menandatangani akta peralihan atas rumah Penggugat kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan salinan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris dan PPAT Wani, S.H., M.Kn., kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan bunga dan denda terhadap *outstanding* (sisa utang) Penggugat sejak dinyatakan rumah objek jaminan ditetapkan akan dilelang yaitu hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, dan selanjutnya ditetapkan jumlah pokok utang Penggugat secara permanen yang dihitung sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan saat ini;
- Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imateriel sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Nomor 293/PDT/2023/PT DKI., tanggal 12 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3564 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk.;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 471/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 471/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menguatkan pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3564 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara a quo berawal dari fasilitas kredit *fixed loan* (perjanjian kredit) antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Wani, SH., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1542/Pondok Aren;
- Bahwa terhadap pelaksanaan perjanjian kredit tersebut ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajiban terhadap pembayaran hutangnya, meskipun telah beberapa kali dilakukan penagihan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melalui beberapa stafnya secara bergerombol yang selalu datang ke rumah Penggugat bukan merupakan teror atau menakut-nakuti Penggugat, oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah ternyata tidak ada yang membuktikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa staf Tergugat datang ke rumah Penggugat dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 adalah untuk mencari dan bertemu dengan Penggugat menyerahkan surat peringatan agar Penggugat memenuhi kewajibannya, akan tetapi Penggugat selalu menghindar sehingga para staf Tergugat harus menunggu di depan rumah Penggugat,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3564 K/Pdt/2024



dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Penggugat (*onrechtmatige daad*);

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TRI LESMANAWATI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRI LESMANAWATI**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3564 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3564 K/Pdt/2024